

מסורת הש"ס

א (חולין פח:), ב (סוכה נד, וס"ג), ג נגעים פ"ד פ"ב ע"ש, ד (נשם משנה ג), ה (שנועות כו.), ו (נשא ה ח), ז (בס"ט: ומעמד, ח) (בש"ל מ"ו), ט (חולין פח:), י (בש"ן יט.), כ גי' רש"י אפר ע"ש, ט ד"ה והכז במילין וכו', פ) ווע"ע מוס' חולין כד. ד"ה יכול, ווע"ע מוס' מנחות יח: ד"ה מניין ומוס' קידושין טו: ד"ה וזה ומוס' יבמות ג: ד"ה למעוטי ומוס' כמובות נא: ד"ה משה ומוס' גיטין ג: ד"ה אין מוציאין ומוס' ב"ק נא. ד"ה משה ועוד שם: ד"ה שלשה.



הנהגות הב"ח

א) הש"י ד"ה המורה אמה תער ז"ל קודם ד"ה המורה אמרה ספר: ב) ד"ה ארנני' וכו' והלכה עוקבת הס"ד ואח"כ מ"ה הא עוקבת מוספת:



מוסר רש"י

עוקבת. כורסת (איוב זל ד, ע"ש).



תוספות שאג"ן

ה"ג רש"י ז"ל (נלא גרס) לרבות נוב וגבעון ויחלה ובית עולמים משום דשילה משכן הוא ולא צריך לרבייה דהא עיקר הכתוב ביה כתיב ונוב וגבעון אין משכן וכן את הסטות דהא במת יחיד היא. ולא היה שם ארון אלא מוכב הנחשת לבדו ולא קריבא בהן מנחת סוטה ור"ה שום חובב יחיד שאין לה זמן קבוע כדאמרי' בשחיט' קרישים ובמסכת מגילה אבל בית עולמים הוצרך לרבות שלא תאמר משכן נאמר ולא מקדש ל"ה. אינו צריך לרבות בית עולמים ומה בטומאה קלה שהיא ליכנס בטומאות ב"ד אלא כרת לא חלק הכתוב בין משכן למקדש שנ' ופרשה פרה אדומה (שני פסוקים) בית עולמים (משכן) ה' טמא. וכתיב את מקדש ה' טמא כל"ש ושהושו מקדש למבטח לבדוקיה ולבשרה מחובין ל"ה. אליבא דב"ש לא תיבעי לך דאמר לא מצינו אפר שקריו עפר פלוגתיהו גבי כיסוי הדם. ואומר ר"ת דהא דקאמר ב"ש דאפר דהוי עפר היינו באפר של אוכלין כגון אפר פרה אבל אפר דעצים מוריד דהוי עפר ומכסין בו. ומ"ה חכמי מורידים בדרך גניזן מבטחו יום ובאפר כירה שהוא מן המוכרן פי' ומותר לכסות בו. ומ"ה פי' דאפר מורידים לא קאי אלא אדקר (עפר) דקאמר ב"ש. ו"ל דמיידי באפר של אוכלין וחכי נמי לענין שטא מביבאי ליה באפר של אוכלין. ולפי פי' רש"י דפי' ההם דהא דקאמר מורידים לא קאי אלא אדקר נעוץ ולא אאפר כירה דאפי' באפר כירה פליגי ב"ש ואמרי שיהי מכסין

אינו לריך. לרבות צית העולמים: ומה עומאה קלה. ליכנס בטומאת הגוף למקדש שאינה צמיחת צ"ד אלא כרת לא חלק הכתוב בין מקדש למשכן שנאמרו בפרשת פרה אדומה שני פסוקים כי את מקדש ה' טמא (כי) את משכן ה' טמא (במדבר יט): לא כל שכן. שהשוו מקדש ומשכן לצדקה ולזבערה ממזכן: אכ"כ מה פ"ל בקרקע שלא יציא מחוך קופתו. לתוך כלי ויכניס להיכל אלא מקרקעימו יטול ואס אין שם יציא ויניח שם ואח"כ יטולו ונתקיים אשר יהיה ונתקיים בקרקע כדדרשינן לעיל. ובספריי' לא תני הכי להך כרייתא ואומר אני מדרש שני הוא צפנים אחרים: פלוגתא דצ"ג וצ"ה בשחיטת חולין (דף פח:) גבי כיסוי הדם אליבא דצ"ה דלמרי אפר קרוי עפר דכתיב (במדבר יט) ולקחו לטמא מעפר שרפה החטאת וצ"ג אומרים אקרי': הלא בקרקע המשכן כתיב. וקרא ימירא הוא דהא אחרני מאשר יהיה דאין לריך לחופרו משם הילכך למעוטי אפר אתא ולמידרש דבעינן דומיא דקרקע המשכן: עוקצת. מקפחת את עקבו מעמדו' ועוקרת. בג' מקומות הלכה למשה מסיני צאה ועוקרת את הפסוק: הסורה אמרה צעפר. לענין כסוי הדם ולא הכשיר דבר אחר: והלכה צלל דבר. המגדל נחמים כגון ה' (הגיר ו) הורניק והסיד וחרסית ולצינה שכתשה ט): הסורה אמרה ספר. לענין גט כרייתות: והלכה צלל דבר. שכתבו עליו י' על עלה של זית ועל הנייר ועל הלוח: א) הסורה אמרה סער. לא יעבור על ראשו צמיר: והלכה צלל דבר. דתנן (מיר דף לו.) מיר שגילה צין בזוג צין בתער או סספסף כל שהוא חייב. וא"ת אין זו עקירה אלא תוספת איברא עקירה היא שמלקין אותו על כך ואסור להכות את ישראל צנוסם שחרי אמרה תורה (דברים כה) לא יוסף פן יוסף. ואע"ג דבכולהו קראי דרש' בשחיטת חולין (דף פח:) ובגיטין (דף כא:) ובזמיר (דף לו:) לר' ישמעאל לא משמע ליה קראי דוכתב לה

דמרצינן מיניה לרבות כל דבר דרש ליה צמתיצה מתגרשת ואינה מתגרשת צכסף כדדרשינן לה התם וכן כולן אלא אהלכה למשה מסיני מסכינן וקראי אסמכתא בעלמא הוא הלכך שאר מדרשים רצינוין דכל התורה כולה לא חשיב להו ר' ישמעאל כהלכה עוקבת מקרא אלא הני תלת. ובמסכת קידושין ירושלמי (פ"א סו"ה) מלאתי משנה זו דר' ישמעאל ואין תער מן השלשה אלא מרע' והכי תניא התם התורה אמרה ספר והלכה צלל דבר התלוש התורה אמרה עפר והלכה צלל דבר המגדל נחמים התורה אמרה מרע' (שמות כא) והלכה אמרה אפי' קול וסירה והוא נראה צעניי מאד דהך דתער מוספת הוא: ואס איאת. דאפר נמי כשר ליחשב נמי דצאה הלכה עוקצת מקרא דהתורה אמרה עפר והלכה אמרה אף אפר וממעוותיה לא משמע לן דהא לרבי ישמעאל י' עפר לאו ממעשותיה ממש נפקא ליה לענין כיסוי הדם: סנא ושייר. לא חשביניהו לכולהו מקומות: שייר מזורע. בתגלות שניה שהוא לריך שני תגלחות דכתיב וכבס המטהר את בגדיו וגו' והיה ציוס השביעי יגלה את כל שערו וגו' בתגלות ראשונה לא כתב צלל ופרט אלא את כל שערו סתם דמשמע כל גופו זרועותיו ושוקיו וצית השחי שיהא כל גופו חלק דלעת וצתגלות שניה כתוב צללל ופרט דמשמע מקום כינוס שיער שיהא שם קיצוץ שיער הרבה למעוטי זרועותיו ושוקיו שאינו מכונס ונראה למעוטי צית השחי: שיער הרגליס. דאיתו מקום ולישנא מעלייתא נקט: והלכה מגלה כולו דכלעת. אף בתגלות שניה קמני דמגלה כל גופו: דנדסן. במסכת נגעים (פ"ד מ"ג): (לפיקף. לגלחו כולו. לשון לא תקיפו פאת ראשכם (ויקרא יט): מעציר סער על כל צשור. ובתגלות ראשונה קאי: ה"ג וקפני סיפא וציוס השביעי מגלחו תגלות שניה ראשונה. ולא גרסינן יגלחנו שתהא תגלות וכו' דלאו אקרא קאי אלא לשון המשנה ומגלחו תגלחת שניה כתגלות ראשונה תנן זה. אלמא שניה נמי כלעת דהא תנא ליה בתגלות ראשונה מעציר תער על כל צשור: אמר רב נחמן בר יאחק. מזורע לא שירא הוא דכי קא חשיב עוקצת מקרא כגון ספר תער עפר דכתיב צהדיא והלכה עוקצת ט) מוספת על המקרא: רב אשי אמר הא מפניסא. דקמני מקום כינוס שיער ונראה: דדריש. כל התורה כולה צללל ופרט כדאמרין בשבועות צפ"ג (דף כו.) רבי ישמעאל שימש את רבי נחוניא בן הקנה שהיה דורש את כל התורה צלללי ופרטי ור"ע שימש את נחום איש גס זו שהיה דורש כל התורה צריצוי ומיעוטי. וכבר פירשתי כל משמעות כלל ופרט וריצוי ומיעוט וחילוקן במס' סוכה צפ' החליל (דף ט:).

לרבות נוב וגבעון ובית עולמים. רש"י גורס להציא קרקע צית עולמים ושיצט הגירסא שילה נוב וגבעון משום דנוב וגבעון אין משקין בהן סוטות משום דהויא מנחת יחיד שאין קצוע לה זמן ותימה ששיצבה משום קושיא זו דילמא קצבר איסי בן יהודה כרבי יהודה דלמר צפרק צתרא דשחיטת קדשים (וצמים ד' קז:)

כל שהצבור והיחיד מקריצין צאהל מועד שצגלגל ואין חילוק ציחיד אלא צממו צצראה גגו והשחא הולרך לרבות נוב וגבעון משום צצמה הוו: ובית העורמים. מקשינן אמאי אינטריך לרבות צית העולמים והאמר צפ"צ דשבועות (דף טו:) דמשכן אקרי מקדש ומקדש אקרי משכן ואי לא הוה כתיב אלא (כי) את משכן ה' טמא הוה נמי מקדש צללל הכא נמי נימא הכי וצברס מסכת עירוצין (דף ג.) דנפקא לן שלמים ששחטן קודס שיפתחו דלתות ההיכל פסולים צמקדש משום דמקדש אקרי משכן ואע"ג דושחטו פתח אהל מועד צמשכן כתיב ולפי גירסת הספר הוה אחי ספיר דהוי מני למימר עיקר ריציא לא הוה לריך אלא משום נוב וגבעון וצית עולמים נקט אגב שיטפיה אצל ר"י פירש האי דאינטריך הכא לרבות צית עולמים משום דכתיב קרקע משמע היכא דאיכא קרקע לאפקוץ צית העולמים דהואי ריפהא ולא מסתצרה משום דמריציא דקרקע מרצינן צית העולמים דאי לא הוה כתיב קרקע לא הוה צית העולמים צללל ולפירושו לא הוה לריך למיכתב קרקע כלל ועוד קשיא מפ' טרף צקליפ (יומא דף מד.) דמיייתא צרייתא וכל אדם לא יהיה צאהל מועד אין לי אלא אהל מועד שצמדבר שילה וצית העולמים מניין אלמא דשילה לא הוה צללל אהל מועד וכן צית העולמים וצפ"ק לעירוצין (דף ג.) אמר דצית העולמיות הוה צללל אהל מועד ושחטו פתח אהל מועד הואיל ומקדש איקרי משכן וכן צפרק הואילו לו (יומא דף נג.) רב ששת אמר אין לי אלא אהל מועד שצמדבר שילה וצית

עולמים מנין ת"ל וכסה ט): ואם איתא איחשב נמי הא. תימה היכי מני למיפשט מדר' ישמעאל והא סצירה ליה כצית שמאי דאפר לא איקרי עפר ואליבא דצית שמאי לא קמיצעי' ליה אלא אליציה דצ"ה א"כ ה"ג אפר צללל משמעווא דעפר משום דהכא דקרקע כתיב: תנא ושייר. ואי קשיא היכי מני למימר תנא ושייר והא שלשה קמני ואמר צפ"ק דקידושין (דף טו:) גבי הענקה וכי תימא הכא נמי תנא ושייר והא ארבעה קמני ונראה דהתם דוקא כיון דנחת למיינייא דוקא הוה משום דקמני צסיפא ואי אתה יכול לומר ארבעה צאחד מוכן כו' ואס איתא דמיתת האצ נמי מוציאה היה יכול לומר ארבעה צאשה: מאי

מזו.

לרבות נוב וגבעון ובית עולמים. רש"י גורס להציא קרקע צית עולמים ושיצט הגירסא שילה נוב וגבעון משום דנוב וגבעון אין משקין בהן סוטות משום דהויא מנחת יחיד שאין קצוע לה זמן ותימה ששיצבה משום קושיא זו דילמא קצבר איסי בן יהודה כרבי יהודה דלמר צפרק צתרא דשחיטת קדשים (וצמים ד' קז:)

כל שהצבור והיחיד מקריצין צאהל מועד שצמדבר מקריצין צאהל מועד שצגלגל ואין חילוק ציחיד אלא צממו צצראה גגו והשחא הולרך לרבות נוב וגבעון משום צצמה הוו: ובית העורמים. מקשינן אמאי אינטריך לרבות צית העולמים והאמר צפ"צ דשבועות (דף טו:) דמשכן אקרי מקדש ומקדש אקרי משכן ואי לא הוה כתיב אלא (כי) את משכן ה' טמא הוה נמי מקדש צללל הכא נמי נימא הכי וצברס מסכת עירוצין (דף ג.) דנפקא לן שלמים ששחטן קודס שיפתחו דלתות ההיכל פסולים צמקדש משום דמקדש אקרי משכן ואע"ג דושחטו פתח אהל מועד צמשכן כתיב ולפי גירסת הספר הוה אחי ספיר דהוי מני למימר עיקר ריציא לא הוה לריך אלא משום נוב וגבעון וצית עולמים נקט אגב שיטפיה אצל ר"י פירש האי דאינטריך הכא לרבות צית עולמים משום דכתיב קרקע משמע היכא דאיכא קרקע לאפקוץ צית העולמים דהואי ריפהא ולא מסתצרה משום דמריציא דקרקע מרצינן צית העולמים דאי לא הוה כתיב קרקע לא הוה צית העולמים צללל ולפירושו לא הוה לריך למיכתב קרקע כלל ועוד קשיא מפ' טרף צקליפ (יומא דף מד.) דמיייתא צרייתא וכל אדם לא יהיה צאהל מועד אין לי אלא אהל מועד שצמדבר שילה וצית העולמים מניין אלמא דשילה לא הוה צללל אהל מועד וכן צית העולמים וצפ"ק לעירוצין (דף ג.) אמר דצית העולמיות הוה צללל אהל מועד ושחטו פתח אהל מועד הואיל ומקדש איקרי משכן וכן צפרק הואילו לו (יומא דף נג.) רב ששת אמר אין לי אלא אהל מועד שצמדבר שילה וצית

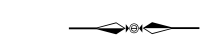
עולמים מנין ת"ל וכסה ט): ואם איתא איחשב נמי הא. תימה היכי מני למיפשט מדר' ישמעאל והא סצירה ליה כצית שמאי דאפר לא איקרי עפר ואליבא דצית שמאי לא קמיצעי' ליה אלא אליציה דצ"ה א"כ ה"ג אפר צללל משמעווא דעפר משום דהכא דקרקע כתיב: תנא ושייר. ואי קשיא היכי מני למימר תנא ושייר והא שלשה קמני ואמר צפ"ק דקידושין (דף טו:) גבי הענקה וכי תימא הכא נמי תנא ושייר והא ארבעה קמני ונראה דהתם דוקא כיון דנחת למיינייא דוקא הוה משום דקמני צסיפא ואי אתה יכול לומר ארבעה צאחד מוכן כו' ואס איתא דמיתת האצ נמי מוציאה היה יכול לומר ארבעה צאשה: מאי

עולמים מנין ת"ל וכסה ט): ואם איתא איחשב נמי הא. תימה היכי מני למיפשט מדר' ישמעאל והא סצירה ליה כצית שמאי דאפר לא איקרי עפר ואליבא דצית שמאי לא קמיצעי' ליה אלא אליציה דצ"ה א"כ ה"ג אפר צללל משמעווא דעפר משום דהכא דקרקע כתיב: תנא ושייר. ואי קשיא היכי מני למימר תנא ושייר והא שלשה קמני ואמר צפ"ק דקידושין (דף טו:) גבי הענקה וכי תימא הכא נמי תנא ושייר והא ארבעה קמני ונראה דהתם דוקא כיון דנחת למיינייא דוקא הוה משום דקמני צסיפא ואי אתה יכול לומר ארבעה צאחד מוכן כו' ואס איתא דמיתת האצ נמי מוציאה היה יכול לומר ארבעה צאשה: מאי

ואי אתה יכול לומר ד' באחד מהם ופרי' וניתני נמי מיתת האב וכי תימא תנא ושייר והא ד' קתני וה"ג הוה ליה למפרך הכא. וי"ל דהתם היינו טעמא משום דקת' ואי אתה יכול לומר ד' באחד מהם מ"ה פריך ליה והא ד' קתני אבל הכא לא שייך למימר הכי והא דפריך במכות תנא ח' לאוין קתני ואת אמרת תנא ושייר ה"ג הוה ליה למפרך הכא היינו משום דנחית למניינא לאפשרי לארין:

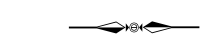
עין משפט ונר מצוה

בו א מ"י פ"ד מהל' שחיטה הלי"א סמג עשין פד טו"ש"ע יו"ד ס"י כח סע"י נב:
בו ב מ"י פ"ה מהל' מירות הלי"א:
בח ג מ"י פ"ד מהל' גירושין הל' ג ג סמג עשין ג טו"ש"ע א"ש"ע ס"י קנד סע"י א ג:
בב ד מ"י פ"א מהל' טומאת צרעת הלי"א סמג עשין רלו רל:
ל ה מ"י שם הלי"צ:



תורה אור השלם

1. ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגוי בתוכם אשר יצור ציד חיה או עוף אשר יאכל וישפר את דמו ובסודו בעלפיו:
ויקרא יז י
2. כל ימי גדר גורו תער לא יעבר על ראשו עד מלאות ינקמו אשר יצור ליו קדש חיה גדל פרע שער ראשו:
במדבר ו ה
3. כי יקח איש אשה ובקעה וקנה אם לא תמצא חן בעיניו כי קוצא בה ערות דבר וקבת לה ספר פרייתו ונתן בקדה ושלחה מביתו:
דברים כד א
4. וקנה ביום השביעי יגלה את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שערו יגלה ויכס את בגדיו וירצץ את בשרו בפנים וקרה:
ויקרא יד ט



חוס' שאג"ן (המשיך) של זית ועל הנייר ועל הלוח כשר. התורה אמרה תער לא יעבור על ראשו והלכה בכל דבר כדתיא נזיר שגילה בין בזוג בין בתער או סספסף כל שהוא חייב. וכל חגי ג מקומות הוי עוקרת ועוקבת והקשה בקונטרס גבי נזיר אין זה עקירה איברא עקירה היא שמלקין אותו על כך ואסור להכות ישראל על חנם שהרי אמרה תורה לא יוסף פן יוסיף. וא"ת מאי קאמר עוקבת אן דרשי' להו כוליהו בכלל ופרט דבכולהו איכא ריבובי דקראי בגיטין ובזמיר ובסוטי הדם ומאי קאמר עוקבת הא מקראי נפקי להו. וי"ל דסבירא ליה לר' ישמעאל דכוליה חגי ריבויין איצטרכיו להו כדמפרש התם קרא דוכתב דמרבי' מיניה לרבות כל דבר איצטרכיא ליה למדרש בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף וכן כולן. אלא הלי"ם הם קרא אסמכתא בעלמא חילקך שאר מדרשים ירוביין וכל התורה כולה לא חשיב להו ר' ישמעאל בהלכה עוקבת מקרא כי אם אלו חגי כפ"ה ופי' באורין. ועוד פ"ה דבירושלמי דמסכת קידושין מייית משנה דר' ישמעאל ואין תער מן חגי אלא מרצע דהכי תניא התם התורה אמרה מרצע והלכה אפי' טיל וסירה ומקרה ומכתב ופי' נזאית בעיני דהך דתער תוספת היא ל"ה: תנא ושייר וא"ת אמאי לא פריך והא בגי' קתני כדפריך בפ"ק דקידושין גבי ד' מענינקן להם ג' באיש וג' באשה

ואי אתה יכול לומר ד' באחד מהם ופרי' וניתני נמי מיתת האב וכי תימא תנא ושייר והא ד' קתני וה"ג הוה ליה למפרך הכא. וי"ל דהתם היינו טעמא משום דקת' ואי אתה יכול לומר ד' באחד מהם מ"ה פריך ליה והא ד' קתני אבל הכא לא שייך למימר הכי והא דפריך במכות תנא ח' לאוין קתני ואת אמרת תנא ושייר ה"ג הוה ליה למפרך הכא היינו משום דנחית למניינא לאפשרי לארין:

הוא לפי זה אתי שפיר הכא דמיבעי ליה לענין סוטה בכל מיני אפר: בגי' מקומות התורה עוקבת את המקרא פ"ה עוקבת מקפחת את עקבו והעמדתו ועוקרתו אישטלונ"ר בלע"ז: התורה אמרה בעפר לענין כיסוי ולא הכשר דבר אחר והלכה בכל דבר המגדל צמחים הגיר והגור וסיד וחרס ולבינה שכתשה. התורה אמרה ספר לענין כרייתות ולא ד"א והלכה בכל דבר שאפי' כתבו על העלה